技术服务合同

比亚迪汽车工业有限公司

（简称：甲方）

与

上海适途汽车技术有限公司

（简称：乙方）

合同编号：[redacted]

生效日期：

签订地点：深圳市坪山区

鉴于

乙方是整车和汽车零部件设计、技术开发、工程设计、技术支持等业务的专业公司；甲方因自身业务发展希望委托乙方承担__车架总成设计外包__项目的技术服务/开发工作，乙方同意接受甲方委托，因此，甲乙双方本着平等合作的原则，经友好商议后签订本合同。

1 工作划分

1.1 乙方承担并按要求完成“附件1_车架总成设计外包项目技术开发需求说明书”中描述的工作内容，以下简称“合同工作”；

1.2 甲方向乙方提供开展合同工作所需的相关文件、资料并据实支付合同费用，乙方完成各阶段合同工作后向甲方提交 附件1中第 3 条“项目开发目标和输出物要求” 中列明的各项交付物，且应配合甲方完成验收工作。

2 合同工作的执行

2.1 甲方应向乙方提供相关文件中要求的信息、文件，以便乙方能尽快开展合同工作。甲方因本合同而提供给乙方的相关文件，将只被用于本合同项下合同工作的执行。未经甲方事先书面同意，乙方不得将甲方提供的任何信息、文件用于本合同约定之外的任何目的或向任何第三方披露。

2.2 乙方确保具有完成本合同项下全部合同工作及甲方委托的其他事宜的法定资质和专业人员。乙方将与甲方保持密切联系，充分利用已有的和在合作过程中积累的专业知识和经验，尽最大努力完成合同工作及甲方委托的其他事宜。

2.3 相关文件及在项目进行过程中需由甲方提供的其它文件，将被认为是正确、精确并在各方面满足要求的。如果在接到相关文件及甲方提供的其他文件后 一周 内，乙方未提出书面异议的，则视为甲方提供的全部文件满足要求。

2.4 本合同工作地点为甲方指定工作场地，具体时间应结合项目需求按 **附件1中第 4 条“项目进度”**（以下简称“时间计划”）执行。甲方有权依据项目进展和业务需求适时调整工作地点，乙方应全力配合，并依据合同工作要求和甲方的正式通知在指定期限内指派合格专项人员至甲方指定地点配合甲方完成合同工作及甲方委托的其他事宜。

2.5 在实际履约过程中，乙方有义务从其专业角度依据合作工作和甲方问询，为甲方提供技术服务并出具相关的专业判断、答复和技术改进意见、方案，以使本合同约定的项目及相关合同工作顺利完成。因乙方原因未能按照甲方要求对本项目履行修改指导职责或者存在其他未及时完成合同工作或答复甲方问询情形的，视为乙方违约，甲方有权要求乙方承担本合同含税总额的 10% 的违约金，若前述违约金不足以弥补甲方损失的，甲方依然有权就相应损失要求乙方赔偿。

2.6 甲方对其提供的相关文件或其它文件的更改（提供时需注明可能会变更的条款），如因完全归责于甲方原因导致乙方重复进行已完成或已部分完成的合同工作，或增加合同工作外的工作内容，经甲方书面确认后，将被视为“额外工作”，并将按本合同第3.2条执行。

2.7 未经甲方事先书面同意，乙方不得将本合同项下的全部或部分权利义务转交或分包给任何第三方；即使甲方同意乙方的转交或分包行为，乙方也应就第三方的行为向甲方承担连带责任。

14.2 本协议经双方盖章后自首页载明的生效日期开始生效。如本协议首页未载明生效日期，则合同生效日期以双方约定生效日期为准；双方未约定生效日期的，以本协议最后一方签署日期为准。如本协议签署日期在本协议约定生效日期之后，则双方同意合同效力溯及至双方约定的生效日期。本合同修改或补充时亦同。

14.3 任何此合同的补充协议或追加条款应为书面形式。提出增加补充协议的要求和放弃要求亦应为书面形式。追加条款和补充协议均视为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

14.4 没有合同双方书面确认，任何一方不能将此合同的权利义务责任转给第三方，但甲方向其关联企业转移上述权利义务的，不受前述条款的约束。

14.5 本合同附件系本合同组成部分，与本合同具有同等的法律效力。

14.6 本合同正本 一式肆份，甲方贰份，乙方贰份 ，每份具备同等法律效力。

（以下无正文）

注：下方签字处，请由法定代表人或授权代表签字。

甲方： 比亚迪汽车工业有限公司

地址： 深圳市坪山区比亚迪路 3009 号

法定代表人：

2024-04-28

授权代表：

职务：

签字：

乙方： 上海适途汽车技术有限公司

地址： 上海市浦东新区沪南路 2157 弄 1 号楼 12 层

法定代表人： 魏宏杰

2024-04-26

授权代表：

职务：

签字：